

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2067/2535

กรมชลประทาน

โจทก์

นายสุวรรณ ผาสุข กับพวก

จำเลย

กรมชลประทาน โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า เนื่องจากฎีกาของจำเลยที่ 2 เป็นการต้องห้ามตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534 มาตรา 248 และมาตรา 249 การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 2 นั้นไม่ถูกต้อง โปรดมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยที่ 1 ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ ส่วนจำเลยที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 117)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 55,600 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจาก ต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ศาละเมิด วันที่ 22 กรกฎาคม 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยที่ 1 จะชำระแก่โจทก์เสร็จ ส่วนจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 55,600 บาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ศาละเมิด วันที่ 22 กรกฎาคม 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินแก่โจทก์เสร็จ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองให้ฎีกา
ในปัญหาข้อเท็จจริง (อันดับ 106)

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 117)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองให้จำเลย
ที่ 2 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ฎีกาของจำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องห้ามฎีกา ให้ยกคำร้อง
ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองให้จำเลย
ที่ 2 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ฎีกาของจำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องห้ามฎีกา ให้ยกคำร้อง
ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(สมาน เวทวินิจ-ปรีชา ธนानันท์-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ